

DOSSIÊ TÉCNICO-JURÍDICO

DOSSIÊ DOCUMENTAL E SOCIETÁRIO

Concessão administrativa para tratamento e destinação final de resíduos sólidos

Concorrência Pública nº 001/2021 | Processo nº 22/2021
CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

BAL CIVAP SPE S.A.

Relatório conclusivo do acervo disponibilizado

1. Síntese do procedimento licitatório e da contratação

Esta seção apresenta, em caráter exclusivamente factual e introdutório, o edital, o Termo de Referência, o resultado da licitação e o contrato de concessão. As divergências, riscos e conclusões jurídicas serão desenvolvidos em capítulos próprios do dossiê, após a consolidação integral do acervo.

1.1 Edital de Concorrência Pública nº 001/2021

O CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema promoveu a Concorrência Pública nº 001/2021, Processo nº 22/2021, para a outorga de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa. O objeto anunciado foi a prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com previsão de aproveitamento energético e redução da massa encaminhada à disposição final.

O julgamento adotou o critério de menor valor da contraprestação pecuniária. O edital revisado em novembro de 2021 estimou valor global de R\$ 310.898.854,00 e prazo de 30 anos.

Fonte: DOC001, páginas físicas 2 a 4, capa, aviso de convocação e preâmbulo.

1.2 Termo de Referência

O Termo de Referência distribuiu as responsabilidades entre os municípios, o CIVAP e a futura concessionária. Aos municípios foi atribuído o transporte dos resíduos domiciliares até a Central de Tratamento e Geração de Energia - CTGE. A concessionária ficou responsável por desenvolver o projeto, adquirir a área, obter as aprovações e licenças, implantar e operar a central, receber e pesar os resíduos, executar o tratamento, controlar os efluentes e emitir relatórios mensais por município.

A solução deveria contemplar aproveitamento energético e redução mínima de 85% da massa recebida, limitando a no máximo 15% os rejeitos encaminhados a aterro licenciado. O documento excluiu do objeto os resíduos de serviços de saúde classificados como perigosos e indicou que a CTGE deveria estar a no máximo 70 km de qualquer um dos 14 municípios considerados.

Fonte: DOC003, páginas físicas 1 a 5, itens 2, 3, 4, 6 e 7.

1.3 Resultado da licitação e empresas vencedoras

Em 30 de março de 2022, o CIVAP homologou o procedimento e adjudicou o objeto ao Consórcio BAL, pelo valor de R\$ 85,00 por tonelada de resíduos. O Consórcio BAL era formado pelas três empresas abaixo:

Empresa integrante do Consórcio BAL	CNPJ
MPE Engenharia e Serviços S.A.	04.743.858/0001-05
Sigla Sinalização e Construções Ltda.	07.976.282/0001-06
Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano EIRELI (denominação utilizada na licitação; atualmente Ltda.)	00.900.846/0001-88

Fontes: DOC039, página física 1, termo de adjudicação e homologação; DOC023, página 1; DOC024, páginas 1 e 2; DOC025, página 1.

1.4 Constituição da SPE e contrato assinado

A adjudicatária deveria constituir uma Sociedade de Propósito Específico - SPE para celebrar e executar o contrato. Assim, o Consórcio BAL foi o vencedor da licitação, mas a parte contratada foi a BAL CIVAP SPE Ltda., inscrita no CNPJ nº 47.167.066/0001-34. A sociedade posteriormente passou a adotar a forma BAL CIVAP SPE S.A., sem alteração do CNPJ.

O Contrato de Concessão Administrativa CIVAP nº 02/2022 foi assinado em 29 de julho de 2022 entre o CIVAP, CNPJ nº 51.501.484/0001-93, na qualidade de contratante e representante dos municípios participantes, e a BAL CIVAP SPE Ltda., na qualidade de concessionária.

O contrato manteve como objeto as obras e os serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, com aproveitamento energético e redução de massa. Declarou valor estimado de R\$ 284.118.640,00 e prazo de 30 anos, contado da assunção dos serviços pela concessionária.

Item	Informação
Procedimento	Concorrência Pública nº 001/2021 - Processo nº 22/2021
Contratante	CIVAP - CNPJ 51.501.484/0001-93
Vencedor	Consórcio BAL
Preço adjudicado	R\$ 85,00 por tonelada
Concessionária	BAL CIVAP SPE Ltda. - CNPJ 47.167.066/0001-34
Contrato	Concessão Administrativa CIVAP nº 02/2022
Assinatura	29 de julho de 2022
Prazo contratual	30 anos, contados da assunção dos serviços
Valor estimado do contrato	R\$ 284.118.640,00

Fontes: DOC027, páginas físicas 1, 4, 5, 10 e 12, preâmbulo e cláusulas 5, 6, 7 e 9; DOC031, páginas físicas 9 e 10; DOC038, página física 1.

1.5 Nota de delimitação

A identificação das empresas vencedoras acima se refere ao quadro do Consórcio BAL no momento da licitação e da adjudicação. As alterações posteriores no capital e no controle da BAL CIVAP SPE serão apresentadas em capítulo societário específico, com cronologia, documentos comprobatórios e separação entre fatos, inferências e hipóteses investigativas.

2. Modelagem da parceria público-privada

A modelagem foi estruturada em três volumes complementares, todos revistos em novembro de 2021 após determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os estudos formaram a base técnica, econômico-financeira e jurídico-institucional da licitação, mas não se confundem com a proposta vencedora nem substituem o edital, o Termo de Referência ou o contrato efetivamente assinado.

Componente	Função na estruturação	Parâmetros centrais
Volume 1 - técnico-operacional	Dimensionamento do fluxo de resíduos, alternativas tecnológicas, CTGE, infraestrutura de recepção, tratamento, geração de energia e disposição de rejeitos.	14 municípios; demanda projetada de 269,9 t/dia no ano 2 a 310,4 t/dia no ano 30; redução de massa; referência a planta de 300 t/dia.
Volume 2 - econômico-financeiro	Projeção de CAPEX, custos operacionais, receitas, contraprestação e retorno do projeto.	30 anos; implantação em 18 meses; CAPEX de R\$ 151,2855 milhões; preço de referência de R\$ 94,00/t; TIR de 8,28% a.a.
Volume 3 - jurídico	Escolha do arranjo contratual, estrutura do edital, minuta do contrato, garantias, fiscalização, riscos e exigência de SPE.	PPP na modalidade concessão administrativa; CIVAP como contratante e representante dos municípios; concessionária organizada como SPE.

Fontes: DOC016, páginas físicas 2, 3, 11, 18 a 20 e 28 a 29; DOC014, páginas físicas 2 a 4, 7 e 21 a 24; DOC015, páginas físicas 6 a 20.

2.1 Modelo técnico-operacional

O projeto previu uma Central de Tratamento e Geração de Energia - CTGE para receber os resíduos sólidos urbanos entregues pelos municípios, realizar pesagem e controle, separar materiais, produzir combustível derivado de resíduos, executar tratamento térmico com aproveitamento energético e encaminhar apenas a fração rejeitada a aterro licenciado. A solução de referência compreendia recepção, linha de CDR, gaseificação, geração elétrica, subestação e transmissão.

A revisão declarou a redução do universo de 16 para 14 municípios e delimitou o escopo a resíduos sólidos urbanos, sem incorporar resíduos perigosos ou resíduos de serviços de saúde. Para os 14 aderentes, o estudo projetou 269,9 t/dia no segundo ano e 310,4 t/dia no trigésimo ano, com crescimento de 0,5% ao ano. Em outro ponto, exigiu capacidade mínima de recepção de 300 t/dia e limitou os rejeitos a 15% da massa recebida.

Fonte: DOC016, páginas físicas 2, 11, 18 a 20, itens de apresentação, capacidade da CTGE e projeção de resíduos.

2.2 Modelo econômico-financeiro

O fluxo de caixa foi modelado para 30 anos, com 18 meses de implantação e 342 meses de operação. O investimento de referência foi estimado em R\$ 151.285.500,00, distribuído entre projetos e licenças, obras civis, linha de CDR, reator, módulo de geração, subestação, transmissão e transporte. A estrutura de capital adotada no estudo foi de 100% de recursos próprios, com taxa de desconto de 6% a.a. e depreciação da usina em 25 anos.

Premissa ou resultado	Valor modelado
Investimento inicial	R\$ 151.285.500,00
Custo operacional total	R\$ 341.229.160,00
Contraprestação de referência	R\$ 94,00 por tonelada
Receita de energia	R\$ 320,00/MWh
Receitas totais projetadas	R\$ 983.929.575,00
Contraprestações	R\$ 279.729.547,00 - 28% das receitas projetadas
Venda de recicláveis	R\$ 138.250.767,00 - 14% das receitas projetadas
Venda de energia	R\$ 565.949.261,00 - 58% das receitas projetadas
TIR não alavancada	8,28% a.a.
Payback simples	13 anos

Fonte: DOC014, páginas físicas 7, 14, 15 e 21 a 25, cronograma de investimentos, receitas estimadas, premissas e fluxo de caixa.

2.3 Modelo jurídico-institucional

O estudo jurídico recomendou a concessão administrativa porque os serviços eram tratados como universais, sem identificação individual do usuário e sem tarifa diretamente cobrada do munícipe. A remuneração principal viria da contraprestação pública, complementada por receitas acessórias. O CIVAP figuraria como contratante e representante dos municípios aderentes, enquanto a contratada deveria assumir a forma de sociedade de propósito específico.

A minuta previu prazo de 30 anos contado da assunção dos serviços, possibilidade de prorrogação de até cinco anos nas hipóteses indicadas, fiscalização pelo poder concedente com previsão de transferência regulatória à ARSESP, conta vinculada para a garantia de pagamento e disciplina específica para receitas acessórias, riscos, desempenho e reequilíbrio econômico-financeiro.

Fonte: DOC015, páginas físicas 6 a 20, 52 a 54, 86 a 108 e 142 a 144; modelo jurídico, minuta do edital e minuta do contrato.

2.4 Pontos de comparação e inconsistências internas

Tema	Modelagem	Edital/contrato	Registro para o dossiê
Municípios	Volumes técnico e econômico: 14. Volume jurídico ainda relaciona 16.	Termo de Referência trabalha com 14 municípios.	Divergência textual entre os próprios volumes revisados.
Massa/capacidade	269,9 t/dia no ano 2; 310,4 t/dia no ano 30; CTGE de 300 t/dia.	Contrato vincula a execução às quantidades efetivamente entregues.	A projeção ultrapassa a capacidade de 300 t/dia no final do prazo.

Tema	Modelagem	Editais/contrato	Registro para o dossiê
Referência tecnológica	Anexo WEG menciona 355,6 t/dia de RSU, 259,2 t/dia de CDRU e linha de 10 t/h por 18 h/dia, além de indicar 260 t/dia.	A tecnologia final é responsabilidade da concessionária, sujeita a desempenho e licenças.	Os números do anexo não são aritmeticamente uniformes entre si.
Implantação	Fluxo econômico: 18 meses; comparação técnica: cerca de 24 meses.	Marcos contratuais dependem do cronograma e da assunção dos serviços.	Há referências temporais diferentes dentro da modelagem.
Preço por tonelada	R\$ 94,00/t.	Proposta adjudicada: R\$ 85,00/t.	O preço do estudo é premissa; o preço contratual decorre da competição.
Cotação de equipamentos	Proposta preliminar WEG de 14/10/2020, base 31/08/2020, válida por 30 dias.	Licitação e contrato foram posteriores.	A cotação serviu como referência histórica de CAPEX, não como prova de preço vigente.

Fontes: DOC014, páginas físicas 4, 7, 14 e 23 a 24; DOC015, páginas físicas 6, 19 e 86; DOC016, páginas físicas 2, 11, 19, 29, 62, 64 e 77; DOC027, páginas físicas 10 a 12.

Qualificação da análise - as comparações acima são constatações documentais e aritméticas. Elas não representam, nesta etapa, conclusão definitiva sobre validade, execução, equilíbrio econômico-financeiro ou responsabilidade de qualquer agente.

3. Formação e evolução societária da SPE

Distinção terminológica - Consórcio BAL é o consórcio privado vencedor da licitação; CIVAP é o consórcio público contratante; BAL CIVAP SPE S.A. é a concessionária constituída para executar o contrato. As assembleias descritas a seguir são atos societários da BAL CIVAP SPE, e não assembleias do Consórcio BAL ou do CIVAP.

Os documentos intitulados "alteração contratual" integram o histórico societário da SPE: aumento de capital, transformação de sociedade limitada em sociedade anônima, mudança de sede, reforma estatutária e alteração de administradores. No acervo examinado até aqui não foi localizado aditivo formal ao Contrato de Concessão Administrativa CIVAP nº 02/2022.

3.1 Linha do tempo consolidada

Data do evento	Ato	Capital/acionistas	Governança	Registro e fonte
15/07/2022	Início cadastral da BAL CIVAP SPE Ltda.	SPE criada pelos integrantes do Consórcio BAL.	Ainda sob forma limitada.	CNPJ 47.167.066/0001-34. DOC038, p. 1.
29/07/2022	1ª alteração do contrato social e transformação em S.A.	Capital de R\$ 10 mil para R\$ 5 milhões: Sigla 44,5%; MPE 44,5%; Fortnort 11%.	Conselho: Marcelo de Castro Faria Ferreira, presidente; Fernando Peixoto; Caio Marco.	JUCESP 606.306/22-5, registrado em 05/10/2022. DOC031, pp. 7 a 11 e capa.
29/07/2022	Reunião do Conselho - eleição da diretoria.	Sem mudança de acionistas.	Fernando Peixoto, diretor-presidente; Marcelo de Castro e Renan Perlingeiro, diretores sem designação específica.	JUCESP 606.307/22-9, registrado em 05/10/2022. DOC033, pp. 6 a 8 e capa.
31/05/2023	AGE - mudança da sede de São Paulo para Assis e consolidação do estatuto.	Sigla, MPE e Fortnort ainda comparecem como titulares da totalidade do capital.	Sem alteração de administradores registrada na ata.	JUCESP 263.381/23-7, registrado em 05/07/2023. DOC028, pp. 4 a 7.
Entre 31/05 e 05/10/2023	Mudança do bloco acionário anterior à AGE de outubro.	Saem Sigla, MPE e Fortnort; entra GERPAR com as 5 milhões de ações então existentes.	Instrumento da transferência não integra o acervo.	Inferência cronológica entre DOC028 e DOC029; data exata não comprovada.
05/10/2023	AGE - entrada de Carbogás e Redstone, aumento de capital e reforma estatutária.	Capital para R\$ 7.692.307,00: GERPAR 65%; Carbogás 26%; Redstone 9%.	Fernando Peixoto e Caio Marco deixam o Conselho; entram Carlos Geo Quick e Carlos Eduardo Alvim; Marcelo permanece.	JUCESP 428.336/23-5, registrado em 09/11/2023. DOC029, pp. 4 a 9.

Data do evento	Ato	Capital/acionistas	Governança	Registro e fonte
05/10/2023	Reunião do Conselho - recomposição da diretoria.	Sem nova alteração acionária.	Carlos Geo Quick, presidente do Conselho; Renan Perlingeiro, diretor-presidente; Luciano Reis Infiesta, diretor técnico; diretoria operacional vaga.	JUCESP 428.337/23-5, registrado em 09/11/2023. DOC032, pp. 3 e 4.
26/11/2024	AGE virtual - plano de negócios e novo aumento de capital.	Capital para R\$ 11.628.388,62 e 13.656.891 ações; proporção mantida em 65%/26%/9%.	Sem eleição de novos administradores na ata.	JUCESP 48.255/25-7, registrado em 03/02/2025. DOC018, pp. 7 a 12.
16/05/2025	JUCESP retira a expressão "pendência judicial" de fichas cadastrais alcançadas por ordem da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal/RJ.	O NIRE da SPE aparece na lista de anotações retiradas.	Não há dissolução da SPE; a execução fiscal permanece suspensa.	DOC044, pp. 1, 2, 4 e 5.
Nov./dez. 2025	Arquivamentos de jornal das AGEs de 05/10/2023 e 26/11/2024.	Atos societários anteriores foram publicados e arquivados.	Não representam novas entradas, saídas ou aumentos de capital.	JUCESP 431.066/25-5 e 431.064/25-8. DOC019, pp. 1 a 6; DOC030, pp. 1 a 7.

3.2 Quadro acionário por etapa

Etapa	Acionista	Ações	Participação	Observação
29/07/2022 a 31/05/2023	Sigla	2.225.000	44,5%	Fundadora e consorciada vencedora.
29/07/2022 a 31/05/2023	MPE	2.225.000	44,5%	Fundadora e consorciada vencedora.
29/07/2022 a 31/05/2023	Fortnort	550.000	11,0%	Fundadora e consorciada vencedora.
05/10/2023	GERPAR	5.000.000	aprox. 65%	Acionista preexistente na AGE; origem da aquisição não documentada.
05/10/2023	Carbogás	2.000.000	aprox. 26%	Nova subscritora.
05/10/2023	Redstone	692.307	aprox. 9%	Nova subscritora.
26/11/2024	GERPAR	8.876.980	aprox. 65%	Subscrição adicional de 3.876.980 ações.

Etapa	Acionista	Ações	Participação	Observação
26/11/2024	Carbogás	3.550.792	aprox. 26%	Subscrição adicional de 1.550.792 ações.
26/11/2024	Redstone	1.229.119	aprox. 9%	Subscrição adicional de 536.812 ações.

Fontes: DOC031, páginas físicas 8 e 9; DOC028, páginas físicas 4 a 7; DOC029, páginas físicas 4 a 9; DOC018, páginas físicas 7 a 11. Percentuais arredondados; os números de ações de 2024 reproduzem os boletins de subscrição.

3.3 Entradas e saídas da SPE

Empresa	Movimento	Janela temporal comprovada	Grau de comprovação
Sigla	Saída integral	Após 31/05/2023 e antes de 05/10/2023	Fato quanto à saída; data e instrumento ausentes.
MPE	Saída integral	Após 31/05/2023 e antes de 05/10/2023	Fato quanto à saída; data e instrumento ausentes.
Fortnort	Saída integral	Após 31/05/2023 e antes de 05/10/2023	Fato quanto à saída; data e instrumento ausentes.
GERPAR	Entrada como titular das 5 milhões de ações	Após 31/05/2023 e antes de 05/10/2023	Inferência forte pela sequência das atas.
Carbogás	Entrada por subscrição	05/10/2023	Comprovada pela AGE e boletim de subscrição.
Redstone	Entrada por subscrição	05/10/2023	Comprovada pela AGE e boletim de subscrição.

Lacuna central - não foram apresentados o instrumento de compra e venda/cessão das ações, o Livro de Registro de Ações Nominativas, o Livro de Transferência, comprovantes de pagamento ou outro documento que demonstre a data, o preço e a forma pela qual GERPAR adquiriu as ações de Sigla, MPE e Fortnort. A AGE de 05/10/2023 apenas revela GERPAR como acionista preexistente que renunciou ao direito de preferência.

4. Assembleias e governança da BAL CIVAP SPE

A sequência documental mostra assembleias gerais de acionistas e reuniões do Conselho de Administração da SPE. Em todos os casos, a análise abaixo registra a convocação ou sua dispensa, presença, mesa, ordem do dia, deliberações e efeitos societários.

4.1 Ato de 29 de julho de 2022 - transformação e capital

Presença e deliberação. Sigla, MPE e Fortnort, então únicas sócias, aprovaram por unanimidade o aumento do capital de R\$ 10.000,00 para R\$ 5.000.000,00 e a transformação da BAL CIVAP SPE Ltda. em BAL CIVAP SPE S.A. Cada quota foi convertida em uma ação ordinária nominativa e sem valor nominal.

Integralização. As novas participações foram subscritas com previsão de integralização em moeda corrente até 29/07/2023: R\$ 2.220.550,00 adicionais por Sigla e MPE e R\$ 548.900,00 por Fortnort. O estatuto registrou capital totalmente subscrito e parcialmente integralizado.

Conselho. Foram eleitos Marcelo de Castro Faria Ferreira, como presidente, Fernando Peixoto de Paula Lima e Caio Marco de Stefano. Em reunião do Conselho na mesma data, Fernando foi eleito diretor-presidente; Marcelo e Renan Perlingeiro de Abreu Junior, diretores sem designação específica.

Fontes: DOC031, páginas físicas 7 a 11; DOC033, páginas físicas 6 a 8.

4.2 AGE de 31 de maio de 2023 - mudança de sede

A AGE ocorreu às 14h na sede então situada na Alameda Santos, nº 2.326, conjunto 27, São Paulo. A convocação foi dispensada porque estavam presentes acionistas representando a totalidade do capital: Sigla, MPE e Fortnort. Fernando Peixoto presidiu a mesa e Renan Perlingeiro atuou como secretário. Por unanimidade, a sede foi transferida para a Rua da Constituição, nº 662, Jardim Paulista, Assis/SP, e o estatuto foi consolidado. A ata não registrou mudança de acionistas, capital, Conselho ou Diretoria.

Fonte: DOC028, páginas físicas 4 a 7. Registro JUCESP 263.381/23-7, em 05/07/2023.

4.3 AGE de 5 de outubro de 2023 - novo bloco acionário

A AGE ocorreu às 9h na sede de Assis, com dispensa de convocação pela presença da totalidade do capital. Marcelo de Castro Faria Ferreira presidiu e Carlos Eduardo Alvim secretariou. Os presentes foram GERPAR, Carbogás e Redstone, sinalizando que o bloco fundador já havia sido integralmente substituído.

Aumento de capital. O capital passou de R\$ 5.000.000,00 para R\$ 7.692.307,00. Carbogás subscreveu R\$ 2.000.000,00 e Redstone R\$ 692.307,00. GERPAR, CNPJ 47.053.381/0001-30, renunciou ao direito de preferência, preservando a proporção aproximada de 65%/26%/9%.

Forma e prazo de integralização. Carbogás capitalizou R\$ 428.154,00 em AFAC e transferiu R\$ 486.439,00 na data, restando R\$ 1.085.407,00 até 31/12/2024. Redstone capitalizou R\$ 148.207,00 em AFAC e transferiu R\$ 168.383,00, restando R\$ 375.717,00 até 31/12/2024.

Governança. Fernando Peixoto e Caio Marco renunciaram ao Conselho. Carlos Geo Quick e Carlos Eduardo Alvim foram eleitos, permanecendo Marcelo de Castro. O mandato do Conselho passou a vigorar até a AGO das contas de 2024, e o da Diretoria até a primeira reunião do Conselho posterior a essa AGO, prevista até 30/04/2025.

Acordo de acionistas. A ata informa que um Acordo de Acionistas foi assinado na mesma data e arquivado na sede. O acordo não foi fornecido no acervo.

Fonte: DOC029, páginas físicas 4 a 9. Registro JUCESP 428.336/23-5, em 09/11/2023.

4.4 Reunião do Conselho de 5 de outubro de 2023

Às 11h, o Conselho já recomposto indicou Carlos Geo Quick como presidente. Fernando Peixoto, então diretor-presidente, e Marcelo de Castro, diretor, formalizaram renúncia. Renan Perlingeiro passou de diretor sem designação específica a diretor-presidente; Luciano Reis Infiesta foi eleito diretor técnico; e o cargo de diretor operacional permaneceu vago por decisão unânime. Estavam presentes Carlos Geo Quick, Marcelo de Castro e Carlos Eduardo Alvim.

Fonte: DOC032, páginas físicas 3 e 4. Registro JUCESP 428.337/23-5, em 09/11/2023.

4.5 AGE de 26 de novembro de 2024 - plano de negócios e capital

A AGE foi realizada às 9h30, exclusivamente de forma virtual. O edital foi publicado em 08/11/2024, com errata em 11/11/2024; também se registrou a presença da totalidade do capital, dispensando nova convocação. Diogo Octavio Nebias presidiu os trabalhos e Roberto Panucci Filho secretariou, ambos nomeados pelo presidente do Conselho, Carlos Geo Quick. Participaram GERPAR, Carbogás e Redstone.

Plano de negócios. Foi aprovado por unanimidade o planejamento dos investimentos da SPE para o projeto de tratamento, destinação final e aproveitamento energético.

Rerratificação retirada. A proposta de exigir a integralização imediata dos valores subscritos em 05/10/2023 e ratificar as demais deliberações daquela AGE foi retirada de pauta por unanimidade. Assim, a ata não aprovou esse item.

Novo aumento. Foi aprovado aumento de R\$ 3.936.081,62, mediante emissão de 5.964.584 ações ao preço unitário de R\$ 0,659908846591796. O capital passou para R\$ 11.628.388,62, dividido em 13.656.891 ações, mantendo-se a proporção aproximada de 65% para GERPAR, 26% para Carbogás e 9% para Redstone.

Votação divergente. Carbogás votou contra o aumento. A ata registra que o presidente não computou esse voto, com fundamento no art. 118, § 8º, da Lei das S.A. e no Acordo de Acionistas de 05/10/2023. A deliberação foi declarada aprovada por maioria.

Subscrições. GERPAR subscreveu 3.876.980 ações por R\$ 2.558.453,32; Carbogás, 1.550.792 ações por R\$ 1.023.381,33; e Redstone, 536.812 ações por R\$ 354.246,98. Parte foi convertida de AFAC e o saldo em moeda deveria ser integralizado até 24/12/2024.

Divergência aritmética. A soma dos valores individuais dos três boletins corresponde a R\$ 3.936.081,63, um centavo acima do aumento e do capital final declarados na ata e no estatuto, que utilizam R\$ 3.936.081,62. A diferença é registrada neste dossiê sem presumir sua causa.

Fonte: DOC018, páginas físicas 7 a 12. Registro JUCESP 48.255/25-7, em 03/02/2025. O DOC030 reproduz o ato em arquivamento de jornal realizado em dezembro de 2025.

Lacuna de governança posterior - o acervo não contém a AGO que teria deliberado sobre as contas de 2024, nem reunião posterior do Conselho para recondução ou substituição da Diretoria. Portanto, a composição formal da administração após 30/04/2025 não está comprovada pelos documentos recebidos.

5. Quadros societários das empresas relacionadas

As consultas de Quadro de Sócios e Administradores - QSA foram emitidas em 28/07/2026. Elas informam capital social, sócios e administradores cadastrados, mas não indicam a participação percentual de cada sócio. Para sociedades anônimas, a consulta cadastral pode listar administradores sem revelar os acionistas.

Empresa / CNPJ	Capital cadastral	Sócios cadastrados	Administradores/representantes	Relação com a SPE
Sigla Sinalização e Construções Ltda. 07.976.282/0001-06	R\$ 5.325.000,00	João Lucas Mansur Barros de Alcobaça Campos; Quick Pecuária Ltda.	João Lucas: sócio-administrador. Tatiana Ferreira Quick: representante administradora da Quick Pecuária.	Vencedora, fundadora e acionista de 44,5% até algum momento entre 31/05 e 05/10/2023.
MPE Engenharia e Serviços S.A. 04.743.858/0001-05	R\$ 1.000.000.000,00	A consulta de S.A. não identifica acionistas.	Vinicius Leite Correa; Francisco de Paula Bitencourt; Luciano Reis da Silva; Rodrigo Otavio Lobo da Costa - todos diretores.	Vencedora, fundadora e acionista de 44,5% até algum momento entre 31/05 e 05/10/2023.
Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda. 00.900.846/0001-88	R\$ 61.000.000,00	Caio Marco de Stefano; Marco Antonio de Stefano; Auditeria Terraplenagem Ltda.	Caio: sócio-administrador. Marco Antonio: sócio e representante administrador da Auditeria.	Vencedora, fundadora e acionista de 11% até algum momento entre 31/05 e 05/10/2023.
Geração de Energia por Resíduos Participações Ltda. - GERPAR 47.053.381/0001-30	Não informado em QSA próprio	QSA não apresentado.	Na AGE de 2023 foi representada por Renan Perlingeiro e Fernando Peixoto; em 2024, por Cristiano Geo Quick e Renan Perlingeiro.	Acionista de aproximadamente 65% a partir de data não comprovada entre 31/05 e 05/10/2023.

Empresa / CNPJ	Capital cadastral	Sócios cadastrados	Administradores/representantes	Relação com a SPE
Carbogás Energia Ltda. 02.863.675/0001-90	R\$ 12.000.000,00	GRSU Participações Ltda.; Tulipa Participações e Serviços Ltda.	Luciano Reis Infiesta: administrador e representante da GRSU. Carlos Eduardo Alvim: administrador e representante da Tulipa.	Entrou em 05/10/2023 com cerca de 26%. Luciano tornou-se diretor técnico e Carlos Eduardo, conselheiro da SPE.
Redstone Participações e Serviços Ltda. 15.582.475/0001-00	R\$ 500.000,00	Guedes e Glehn Participações Ltda.; Ventura Empreendimentos, Participações Societárias e Serviços Ltda.; Athos Rache Filho.	Ricardo von Glehn representa a Guedes e Glehn; Athos Rache Neto representa a Ventura; Athos Rache Filho é sócio-administrador.	Entrou em 05/10/2023 com cerca de 9%.

Fontes: DOC049 a DOC053, consultas QSA emitidas em 28/07/2026; DOC028, páginas físicas 4 a 7; DOC029, páginas físicas 4 a 7; DOC018, páginas físicas 7 a 11.

5.1 Relações de governança observáveis

Carbogás/SPE. Luciano Reis Infiesta e Carlos Eduardo Alvim aparecem na administração da Carbogás. Na SPE, Luciano foi eleito diretor técnico e Carlos Eduardo conselheiro em 05/10/2023. Trata-se de vínculo documental direto.

Fortnort/SPE. Caio Marco de Stefano aparece como sócio-administrador da Fortnort e foi membro do Conselho da SPE desde 29/07/2022 até sua renúncia em 05/10/2023.

MPE/SPE. Vinicius Leite Correa e Luciano Reis da Silva constam como diretores da MPE e representaram essa empresa na AGE da SPE de 31/05/2023. Renan Perlingeiro utilizou endereço eletrônico da MPE em registros societários, mas o QSA apresentado não o lista como diretor da MPE.

Sigla/Quick. O QSA da Sigla inclui Quick Pecuária Ltda., representada por Tatiana Ferreira Quick. Carlos Geo Quick tornou-se presidente do Conselho da SPE em 05/10/2023. A semelhança de sobrenome, isoladamente, não comprova vínculo familiar, controle comum ou atuação coordenada; qualquer conclusão nesse sentido dependerá de documentação adicional.

5.2 Limites dos quadros cadastrais

Os QSAs não informam percentuais individuais, cadeias completas de controle, beneficiários finais ou a origem dos recursos utilizados nos aportes da SPE. Também não foi apresentado QSA próprio da GERPAR. Para completar a cadeia societária, ainda serão necessários atos constitutivos e alterações das holdings, livros acionários da SPE, acordo de acionistas, comprovantes de integralização e instrumentos de transferência.

6. Movimentações registradas na JUCESP

Ato societário	Protocolo	Registro	Data registral	Efeito documental
Transformação da Ltda. em S.A. e capital de R\$ 5 milhões	2.321.713/22-7	606.306/22-5	05/10/2022	Criação do NIRE 35.300.601.980 e consolidação do estatuto inicial.
Eleição da Diretoria em 29/07/2022	2.321.711/22-0	606.307/22-9	05/10/2022	Inclusão/alteração de integrantes da administração.
Mudança da sede para Assis e consolidação estatutária	Capa datada de 29/06/2023	263.381/23-7	05/07/2023	Alteração de endereço da matriz.
AGE de 05/10/2023 - capital, acionistas e Conselho	2.770.580/23-1	428.336/23-5	09/11/2023	Registro de capital, reforma estatutária e integrantes.
RCA de 05/10/2023 - Diretoria	2.770.575/23-5	428.337/23-5	09/11/2023	Registro das renúncias e novas funções executivas.
AGE de 26/11/2024 - plano de negócios e capital	0.244.635/25-0	48.255/25-7	03/02/2025	Capital elevado a R\$ 11.628.388,62.
Retirada de pendência judicial	Processo SEI 151.00008163/202 5-46	Folhas suplementares de registro	16/05/2025	Retirada da anotação relacionada à indisponibilidade; sem extinção da SPE.
Arquivamento de jornal da AGE de 05/10/2023	5.166.084/25-1	431.066/25-5	Dezembro/20 25	Arquivamento/publicação posterior do ato de 2023.
Arquivamento de jornal da AGE de 26/11/2024	5.166.068/25-7	431.064/25-8	10/12/2025	Arquivamento/publicação posterior do ato de 2024.

Fontes: DOC031 e DOC033, capas; DOC028, páginas físicas 1 e 6; DOC029 e DOC032, páginas físicas 1; DOC018, páginas físicas 1 e 12; DOC019, páginas físicas 1 a 6; DOC030, páginas físicas 1 a 7; DOC044, páginas físicas 1 a 8.

6.1 Leitura do episódio judicial de maio de 2025

A 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro determinou o cancelamento de registros de indisponibilidade associados à MPE Engenharia e outros executados. Em 16/05/2025, a JUCESP mandou retirar a expressão "pendência judicial" das fichas cadastrais alcançadas, incluindo o NIRE 35.300.601.980 da BAL CIVAP SPE. O despacho judicial manteve a execução fiscal suspensa até notícia de quitação ou rescisão do parcelamento. Nada nesse conjunto documental decreta dissolução, liquidação, baixa ou extinção da SPE.

Fonte: DOC044, páginas físicas 1, 2, 4 e 5, ofício, decisão judicial e despacho da JUCESP.

6.2 Pendências documentais para completar a cadeia societária

Documento ausente	Questão que esclareceria	Relevância para o dossiê
Instrumentos de transferência de ações e livros acionários	Data, preço e forma de saída de Sigla, MPE e Fortnort e entrada da GERPAR.	Fecha a principal lacuna da mudança de controle em 2023.
Acordo de Acionistas de 05/10/2023	Direitos de voto, vetos, dever de aporte, indicações e solução de impasses.	Essencial para compreender o voto da Carbogás não computado em 2024.
Comprovantes de integralização de 2022, 2023 e 2024	Se e quando os aportes subscritos foram efetivamente pagos.	Permite verificar o capital realizado, não apenas o subscrito.
AGO de contas de 2024 e RCA posterior	Composição vigente do Conselho e da Diretoria após abril de 2025.	Atualiza a governança formal da concessionária.
QSA e atos constitutivos da GERPAR e de suas controladoras	Sócios, administradores, beneficiários finais e cadeia de controle.	Completa o quadro do acionista de 65% da SPE.
Eventuais autorizações do CIVAP para mudança de controle	Se a transferência acionária foi comunicada e aprovada nos termos contratuais.	Conecta a movimentação societária ao contrato de concessão.

7. Auditoria das pessoas físicas identificadas

A conferência nominal abaixo abrange as pessoas físicas com atuação substantiva e identificável nos documentos recebidos: autoridades e membros da comissão, signatários, representantes empresariais, acionistas ou sócios cadastrados, administradores, advogados, autenticadores e agentes do episódio judicial. Números de CPF, RG e endereços residenciais foram deliberadamente omitidos desta versão por proporcionalidade e proteção de dados; permanecem localizáveis nos documentos-fonte.

Critério de completude - a relação é completa quanto aos nomes legíveis e aos papéis substantivos identificados no acervo atual. Rubricas ilegíveis, nomes meramente citados em doutrina ou jurisprudência e campos em branco de modelos não foram convertidos em pessoas do caso. O rol deverá ser reaberto quando forem apresentados a ata de habilitação, os Envelopes 01-A/01-B, os livros societários, o processo de anuência e o processo de fiscalização contratual.

7.1 CIVAP, licitação e contratação

Pessoa	Papel documentado	Ato/data	Fonte
Luís Gustavo Evangelista	Presidente do CIVAP e Prefeito de Echaporã; autoridade que publicou o edital revisado.	Edital/avisos de novembro de 2021.	DOC001, pp. físicas 2 a 4.
Oscar Gozzi	Presidente do CIVAP e Prefeito de Tarumã; comunicou suspensão e prosseguimento, homologou/adjudicou e assinou o contrato pelo poder concedente.	2021–29/07/2022.	DOC010, DOC011, DOC039 e DOC027, preâmbulo e termo de ciência.
Ida Franzoso de Souza	Presidente da Comissão Especial de Licitação; assinou os julgamentos das impugnações, a ata de proposta e figurou como primeira testemunha do contrato.	12/01, 13/01, 21/03 e 29/07/2022.	DOC042, DOC043, DOC022/DOC034 e DOC027, p. física 59.
Janete Migotto Gomes	Membro da Comissão Especial de Licitação e signatária da ata de julgamento da proposta.	21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Bárbara Harder Leme	Membro da Comissão Especial de Licitação e signatária da ata de julgamento da proposta.	21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Vander José Figueiredo	Membro da Comissão Especial de Licitação e signatário da ata de julgamento da proposta.	21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Silvia Miranda Gomes	Membro da Comissão Especial de Licitação; signatária da ata e segunda testemunha do contrato.	21/03 e 29/07/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4; DOC027, p. física 59.

Pessoa	Papel documentado	Ato/data	Fonte
Fábio Ávila Nossack	Membro técnico da Comissão Especial de Licitação.	Ata de julgamento da proposta, 21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Fábio Cimonetti	Membro técnico da Comissão Especial de Licitação.	Ata de julgamento da proposta, 21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Fábio Albert Basso	Membro técnico da Comissão Especial de Licitação.	Ata de julgamento da proposta, 21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Gleyson Ramos Guimarães Lima	Membro jurídico da Comissão Especial de Licitação.	Ata de julgamento da proposta, 21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
Márcio Silveira	Membro jurídico da Comissão Especial de Licitação.	Ata de julgamento da proposta, 21/03/2022.	DOC022/DOC034, p. física 4.
João Carlos Gonçalves Filho	Advogado indicado no Termo de Ciência e Notificação do contrato.	29/07/2022.	DOC027, termo de ciência, p. física 61.
José Benedito Chiqueto	Advogado indicado no Termo de Ciência e Notificação do contrato.	29/07/2022.	DOC027, termo de ciência, p. física 61.

7.2 Consórcio BAL, fundadores e administração inicial da SPE

Pessoa	Vínculo/papel	Atuação relevante	Fonte
Fernando Peixoto de Paula Lima	Representante da SPE; conselheiro e diretor-presidente inicial.	Presidiu atos de 2022 e 2023; assinou o contrato; representou a GERPAR em 05/10/2023; renunciou ao Conselho e à Diretoria nessa data.	DOC027; DOC028; DOC029; DOC031; DOC032; DOC033.
Renan Perlingeiro de Abreu Junior	Representante contratual; secretário de atos; diretor inicial e, desde 05/10/2023, diretor-presidente.	Assinou o contrato; representou a GERPAR em 2023 e 2024.	DOC027; DOC028; DOC029; DOC032; DOC033; DOC018.
Marcelo de Castro Faria Ferreira	Presidente do Conselho inicial e diretor sem designação; depois conselheiro remanescente.	Presidiu a AGE de 05/10/2023 e renunciou à Diretoria na RCA do mesmo dia.	DOC029; DOC031; DOC032; DOC033.
Caio Marco de Stefano	Representante da Fortnort e conselheiro da SPE.	Assinou a transformação; compareceu à AGE de 31/05/2023; renunciou ao Conselho em 05/10/2023.	DOC028; DOC029; DOC031; DOC033.
João Lucas Mansur Barros de Alcobaça Campos	Sócio-administrador e representante da Sigla.	Representou a acionista fundadora nos atos de 29/07/2022 e 31/05/2023.	DOC028; DOC031; DOC051.

Pessoa	Vínculo/papel	Atuação relevante	Fonte
Luciano Reis da Silva	Diretor e representante da MPE.	Representou a acionista fundadora nos atos de 29/07/2022 e 31/05/2023.	DOC028; DOC031; DOC052.
Vinicius Leite Correa	Diretor e representante da MPE.	Representou a acionista fundadora nos atos de 29/07/2022 e 31/05/2023.	DOC028; DOC031; DOC052.
Giovanna Laferté Manfré Ragazzo	Advogada que deu visto e participou do fluxo de assinaturas do ato de transformação.	Transformação e estatuto inicial, 29/07/2022.	DOC031, pp. físicas 11 e 29 a 30.
Fabiano Rodrigues Seixas	Contador que declarou a autenticidade de documentos do arquivamento.	Processo registral da transformação.	DOC031, p. física 36.

7.3 Novo bloco acionário, governança e atos de 2023–2024

Pessoa	Vínculo/papel	Atuação relevante	Fonte
Sabrina Kameoka	Administradora e representante da Carbogás no ato.	Subscreveu ações e representou a nova acionista na AGE de 05/10/2023. Não aparece no QSA atual apresentado.	DOC029, pp. físicas 4 a 7.
Luciano Reis Infiesta	Administrador/representante da Carbogás e diretor técnico da SPE.	Representou a Carbogás em 2023 e 2024; eleito diretor técnico em 05/10/2023.	DOC029; DOC032; DOC018; DOC049.
Carlos Eduardo Alvim	Administrador/representante da Carbogás; conselheiro da SPE.	Secretariou a AGE e a RCA de 05/10/2023; representou a Carbogás em 2024.	DOC029; DOC032; DOC018; DOC049.
Carlos Geo Quick	Conselheiro e presidente do Conselho de Administração da SPE.	Eleito em 05/10/2023; nomeou a mesa da AGE de 26/11/2024.	DOC029; DOC032; DOC018.
Cristiano Geo Quick	Administrador e representante da GERPAR em 2024.	Representou a acionista controladora na AGE de 26/11/2024. É pessoa distinta de Carlos Geo Quick.	DOC018, pp. físicas 7 a 11.
Athos Rache Filho	Administrador/representante da Redstone e sócio-administrador cadastrado.	Representou a Redstone nas AGEs de 05/10/2023 e 26/11/2024.	DOC029; DOC018; DOC050.
Diogo Octavio Nebias	Presidente da mesa da AGE virtual e advogado responsável pelo visto.	AGE de 26/11/2024.	DOC018, pp. físicas 7, 11 e 27.
Roberto Panucci Filho	Secretário da mesa da AGE virtual.	AGE de 26/11/2024.	DOC018, pp. físicas 7 e 11.

Pessoa	Vínculo/papel	Atuação relevante	Fonte
Pedro Castex Aly de Santana	Advogado e declarante de autenticidade nos arquivamentos de 2023.	AGE e RCA de 05/10/2023.	DOC029, p. física 25; DOC032, p. física 11.

7.4 Pessoas constantes dos QSAs atuais

Empresa	Pessoas físicas adicionais ou já relacionadas	Leitura temporal
Sigla	João Lucas Mansur Barros de Alcobaça Campos; Tatiana Ferreira Quick.	QSA emitido em 28/07/2026; não prova composição em 2021–2023.
MPE	Vinicius Leite Correa; Francisco de Paula Bitencourt; Luciano Reis da Silva; Rodrigo Otavio Lobo da Costa.	QSA emitido em 28/07/2026; para S.A., a consulta não revela acionistas.
Fortnort	Caio Marco de Stefano; Marco Antonio de Stefano.	QSA emitido em 28/07/2026; Auditerra figura como pessoa jurídica sócia.
Carbogás	Luciano Reis Infiesta; Carlos Eduardo Alvim.	QSA emitido em 28/07/2026; as holdings sócias demandam atos próprios para revelar beneficiários finais.
Redstone	Ricardo von Glehn; Athos Rache Neto; Athos Rache Filho.	QSA emitido em 28/07/2026; os dois primeiros representam holdings sócias.

Fontes: DOC049 a DOC053, consultas QSA emitidas em 28/07/2026. Os nomes já relacionados em outros atos foram mantidos para permitir a conferência cruzada.

7.5 Impugnações, processo de controle e episódio judicial

Pessoa	Vínculo	Papel no documento	Fonte
Eduardo Dib	Energy Intermediação e Participação Ltda.	Sócio-administrador outorgante.	DOC040, pp. 1 e 20.
Danilo Alexandre Mayriques	Energy	Advogado signatário da impugnação.	DOC040, pp. 19 e 20.
Daniela Marina Barbosa Coutinho	Energy	Advogada constituída por procuração.	DOC040, p. 20.
Juliana Mayriques	Energy	Advogada constituída por procuração.	DOC040, p. 20.
Arthur Prado Pereira	Energy	Advogado signatário e constituído.	DOC040, pp. 19 e 20.
Anrafel Vargas Pereira da Silva	Revita Engenharia S.A.	Diretor outorgante.	DOC041, pp. 24 e 25.
Carlos Alberto Nunes Bezerra	Revita Engenharia S.A.	Diretor outorgante.	DOC041, pp. 24 e 25.

Pessoa	Vínculo	Papel no documento	Fonte
Tiago Slovac	Revita Engenharia S.A.	Procurador e signatário da impugnação.	DOC041, pp. 23 e 24.
Marcel Henrique Ribeiro	Revita Engenharia S.A.	Procurador constituído.	DOC041, p. 24.
Leonardo Gouveia de Souto	Revita Engenharia S.A.	Procurador constituído.	DOC041, p. 24.
Alexandre Gonçalves Filho	Revita Engenharia S.A.	Procurador constituído.	DOC041, p. 24.
Marcos Moreira de Carvalho; Michel Oliveira Domingos; Andreia Liliane de Moura	Processo de controle citado no julgamento	Advogados identificados no extrato de controle externo reproduzido.	DOC042, p. física 3.
Eduardo Marinho Jucá Rodrigues	Prefeitura de Echaporã no processo de controle citado	Advogado identificado no extrato reproduzido.	DOC042, p. física 3.
Renato Martins Costa	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	Conselheiro relator referido no julgamento da impugnação.	DOC043, p. física 1.
Livia Maria de Mello Ferreira	8ª Vara Federal de Execução Fiscal/RJ	Juíza que assinou a ordem de cancelamento da indisponibilidade.	DOC044, pp. físicas 1 e 3.
Renato Ribeiro Abreu	Execução fiscal	Pessoa executada nominalmente alcançada pela ordem; não há prova no acervo de função na SPE.	DOC044, pp. físicas 1 e 3.
Samuel Alves dos Santos	JUCESP	Assessor técnico que assinou o despacho registral de 16/05/2025.	DOC044, p. física 5.

7.6 Lacunas nominais que impedem a certificação final

O acervo não permite identificar: (a) os responsáveis técnicos e titulares das CATs/atestados utilizados por cada consorciada; (b) os credenciados que apresentaram os Envelopes 01-A e 01-B; (c) os agentes que instruíram e decidiram eventual anuência à transferência de controle; (d) os atuais responsáveis técnicos pela execução; (e) todos os beneficiários finais da GERPAR e das holdings que compõem Carbogás, Redstone, Sigla e Fortnort; e (f) os integrantes da fiscalização/regulação contratual. Esses nomes somente poderão ser incorporados depois da apresentação dos documentos correspondentes.

8. Confronto entre edital, contrato e legislação

Regime jurídico - o edital de 2021 optou expressamente pelas Leis nº 8.666/1993, 8.987/1995 e 11.079/2004. Nos termos do art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, o contrato derivado da opção pelo regime anterior continua submetido a esse regime durante sua vigência. A Lei nº 14.133/2021 não é usada aqui para misturar regimes ou criar obrigação retroativa.

Fonte normativa	Regra aplicável	Edital/contrato correspondente	Efeito no caso
Lei 11.079/2004, art. 9º, caput e §1º	SPE antes do contrato; transferência do controle condicionada a autorização expressa da Administração.	Edital 22.1 e 22.5; contrato 9.4 e 34.1.	A troca do bloco controlador depende de ato administrativo prévio e expresso.
Lei 8.987/1995, art. 27, caput e §1º	Transferência da concessão ou do controle sem anuência prévia implica caducidade; o pretendente deve comprovar capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade.	Edital 22.5.1; contrato 9.4.1, 34.1, 34.2 e 42.1.1.9.	A autorização não pode ser meramente formal: requer requalificação do adquirente.
Lei 8.987/1995, art. 38, §§2º a 4º	Caducidade exige processo administrativo, comunicação detalhada, oportunidade de correção e ampla defesa.	Contrato 42.2 a 42.4.	A expressão contratual “imediata caducidade” define o gatilho material, mas não elimina o devido processo para a declaração.
Lei 8.666/1993, art. 33, III e V	Somatório técnico no consórcio e responsabilidade solidária dos consorciados na licitação e execução.	Edital 13.3(b), 17.9 e 17.10.	A saída acionária da SPE não prova, por si só, extinção das obrigações do Consórcio BAL.
Lei 8.666/1993, arts. 54, §1º, e 55, XI e XIII	Contrato vinculado ao edital/proposta e manutenção das condições de habilitação e qualificação.	Preâmbulo C; contrato 9.1 e anexos.	Mudanças societárias não podem esvaziar os requisitos que fundamentaram a adjudicação.
Lei 8.666/1993, art. 78, VI e XI	Cessões/associações não admitidas e alteração estrutural prejudicial à execução são motivos de rescisão.	Contrato 34 e 42.	Aplicação depende do fato concreto, prejuízo/risco e procedimento administrativo.
Lei 6.404/1976, arts. 31 e 100	Propriedade e transferência de ações nominativas devem constar dos livros de registro e transferência.	Estatutos da SPE reproduzem a exigência.	Sem os livros, não se certificam data, cedentes, cessionário, preço e cadeia dominial.

Lei 6.404/1976, art. 118, caput e §8º	Acordo arquivado vincula a companhia; voto que o infrinja não deve ser computado.	AGE de 26/11/2024 e estatuto consolidado.	A exclusão do voto da Carbogás pode ser regular, mas só é auditável com o acordo e sua averbação.
Lei 6.404/1976, arts. 151, 166 e 170	Renúncia é eficaz para a companhia com comunicação escrita e para terceiros após registro e publicação; aumento por subscrição exige ao menos 3/4 do capital realizado.	Renúncias de 05/10/2023 e aumentos de 2023/2024.	Os atos têm suporte registral, mas faltam publicações das renúncias e comprovantes do capital realizado.
Lei 11.445/2007, art. 11, III	Normas de regulação e designação da entidade reguladora/fiscalizadora são condição de validade do contrato de saneamento.	Edital/contrato definem ARSESP; julgamento da impugnação afirmou contratação antes da assinatura.	O instrumento de designação/contratação da ARSESP não integra o acervo.

Legislação oficial consultada: Lei 8.987/1995 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm; Lei 11.079/2004 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm; Lei 8.666/1993 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm; Lei 6.404/1976 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm; Lei 11.445/2007 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm; Lei 14.133/2021 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.

8.1 Regras específicas do edital sobre o Consórcio BAL e a SPE

Regra	Conteúdo documental	Importância para as alterações
Edital 13.3(b), itens vi e vii	Consórcio com duração mínima equivalente ao contrato; responsabilidade individual e solidária durante toda a vigência.	A mera alienação das ações da SPE não demonstra liberação das consorciadas fundadoras.
Edital 13.3(b), item vii(c)	Composição/constituição do consórcio não poderia ser alterada sem prévia autorização do poder concedente.	É necessário distinguir mudança do Consórcio BAL de mudança do quadro da SPE.
Edital 17.9(b), (c) e (d); 17.10	Atestados operacionais; contrato executado de disposição final de pelo menos 120 t/dia; CATs profissionais. O item 17.9(c) podia ser comprovado por apenas uma consorciada.	Sem os Envelopes 01-A/01-B não se sabe qual empresa forneceu cada capacidade decisiva.
Edital 17.9(e)	Profissionais indicados deveriam participar dos serviços; substituição somente por experiência igual ou superior, previamente aprovada.	A saída de acionistas não prova saída dos profissionais; a continuidade deve ser documentada.
Edital 22.3.1	SPE do consórcio deveria ter como sócias as integrantes da proponente, nos mesmos percentuais.	Foi atendido na constituição; deixou de refletir o quadro real antes de 05/10/2023.
Edital 22.5 e contrato 9.4/34	O próprio regime admite transferência de controle, mas somente depois de anuência e requalificação.	A mudança não é ilícita por natureza; sua regularidade depende do processo prévio.

Fontes: DOC001, pp. físicas 13 a 14, 20 a 21 e 29; DOC027, pp. físicas 12, 40 e 52 a 53.

8.2 O ponto crítico dos acervos de capacidade técnica

O que está comprovado é que o Consórcio BAL — MPE, Sigla e Fortnort — foi declarado habilitado, e que a ata econômica remete expressamente à “Ata de Julgamento – Fase de Habilitação” de 23/02/2022. O que não está comprovado no acervo atual é qual consorciada apresentou o atestado de disposição final de 120 t/dia, quais atestados operacionais foram somados, quais CATs e responsáveis técnicos foram utilizados e quais compromissos de permanência foram assumidos.

A hipótese de que empresas tenham ingressado apenas para “emprestar” acervo e saído logo após a contratação é, por ora, hipótese investigativa, não fato provado. Ela ganha relevância porque todas as três empresas fundadoras desapareceram do quadro da SPE no intervalo de 31/05 a 05/10/2023. Entretanto, a mesma sequência pode ter explicação lícita se houver: anuência prévia e expressa do CIVAP; demonstração de capacidade técnica, financeira, jurídica e fiscal do adquirente; manutenção ou substituição aprovada dos profissionais; e preservação das responsabilidades solidárias do consórcio.

Prova a localizar	Pergunta objetiva	Resultado possível	Risco se ausente
Ata de habilitação de 23/02/2022 e relatório técnico	Qual empresa comprovou cada parcela relevante?	Mapa nominal dos acervos.	Não se consegue comparar a capacidade original com a sucessora.
Atestados operacionais e contrato de ≥120 t/dia	O requisito 17.9(c) foi fornecido por MPE, Sigla ou Fortnort?	Identificação do acervo decisivo.	Se o único provedor saiu e não houve equivalente aprovado, há risco material de esvaziamento da habilitação.
CATs, vínculos e indicação dos responsáveis técnicos	Quem eram os profissionais e continuam na execução?	Confirmação de permanência ou substituição.	Substituição sem equivalência/anuência afrontaria o item 17.9(e).
Processo de anuência à GERPAR	A adquirente foi testada contra os mesmos requisitos?	Decisão administrativa motivada e anterior.	Sem anuência/requalificação, incidem art. 27 da Lei 8.987 e cláusulas 34/42.
Instrumento do Consórcio BAL	Quais obrigações técnicas cabiam a cada consorciada e como se mantém a solidariedade?	Responsabilidade residual e deveres executivos.	Saída patrimonial pode ter sido confundida com liberação contratual indevida.

Fontes: DOC001, itens 17.9 e 17.10, pp. físicas 20 a 21; DOC022/DOC034, pp. físicas 1 e 4. Documento referido e ausente: Ata de Julgamento da Fase de Habilitação de 23/02/2022 e respectivos Envelopes 01-A/01-B.

9. Ilegalidades, irregularidades e pontos a verificar

Classificação usada - “confirmada” significa que a divergência aparece diretamente em documentos do acervo; “indício forte” significa que há fato positivo relevante, mas falta o documento apto a confirmar ou afastar a infração; “a verificar” identifica lacuna que pode ter explicação regular. A ausência de documento no acervo não equivale à prova de inexistência.

ID / classe	Fato e confronto	Norma	Tese de irregularidade	Contraponto defensivo	Prova/consequência
F-01 Confirmada : não conformidade de formal	Em 29/07/2022 o contrato qualificou a SPE com sede em São Paulo; a definição do edital exigia sede em município integrante do CIVAP. A sede só foi transferida a Assis em 31/05/2023.	Edital, definição de concessionária, p. 5; vinculação ao edital.	A condição editalícia não estava materialmente atendida na assinatura, apesar do recital contratual afirmar atendimento das exigências.	Mesma pessoa jurídica/CNPJ; irregularidade sanável e efetivamente corrigida; ausência de prejuízo demonstrado.	Confirmar se houve autorização temporária. Possíveis efeitos: saneamento, responsabilização ou ressalva; não se presume nulidade automática.
F-02 Confirmada : inconsistência documental	Boletins de 2024 somam R\$ 3.936.081,63; ata e estatuto declaram aumento de R\$ 3.936.081,62.	Exatidão dos atos societários e registros de capital.	Há divergência aritmética objetiva de R\$ 0,01.	Erro material mínimo, passível de rerratificação, sem diluição relevante demonstrada.	Solicitar memória de cálculo e eventual rerratificação. Efeito provável: correção registral.
I-01 Indício forte — crítico	Todas as fundadoras saíram e GERPAR passou a deter as 5 milhões de ações preexistentes antes de 05/10/2023; não há anuência do CIVAP no acervo.	Lei 11.079, art. 9º, §1º; Lei 8.987, art. 27; edital 22.5; contrato 9.4, 34 e 42.	Se não houve autorização prévia e expressa, ocorreu transferência integral do controle em afronta direta à lei, ao edital e ao contrato.	O ato de anuência pode existir em processo administrativo não juntado; a transferência é juridicamente permitida quando autorizada.	Exigir processo completo de anuência anterior à data do Livro de Transferência. Se ausente, há causa contratual de caducidade, sujeita a processo e defesa.

I-02 Indício forte — crítico	Não há prova de que GERPAR, pretendente ao controle, demonstrou capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica/fiscal.	Lei 8.987, art. 27, §1º; edital 22.5.1; contrato 9.4.1.	Uma anuência sem requalificação substancial seria insuficiente.	A avaliação pode constar de autos não apresentados; minoritários ou contratos operacionais podem complementar a estrutura, conforme decisão motivada.	Exigir certidões e pareceres usados na decisão. Sem eles, não se confirma a legalidade da transferência.
I-03 Indício forte — crítico	A ata de habilitação e os acervos originais não vieram; todas as empresas habilitadas deixaram o capital da SPE em 2023.	Edital 17.9, 17.10 e 17.9(e); Lei 8.666, art. 55, XIII.	Se a execução ficou sem o acervo operacional/profissional decisivo e sem substitutos equivalentes aprovados, houve esvaziamento das condições de qualificação.	Acervo pertence à empresa/profissional e não precisa coincidir com acionista se o contrato e a anuência asseguraram equipe equivalente e responsabilidade; as fundadoras podem continuar obrigadas pelo consórcio.	Produzir mapa de acervos, RTs e aprovações de substituição. Sem essa trilha, a suspeita não pode ser confirmada nem afastada.
I-04 Indício forte	Não há Livro de Registro/Transferência nem instrumento pelo qual GERPAR adquiriu as ações de Sigla, MPE e Fortnort.	Lei 6.404, arts. 31 e 100; estatutos da SPE.	A cadeia dominial, data efetiva, preço, cedentes e condições não são auditáveis.	A AGE posterior reconhece GERPAR como acionista, e transferência de ações de S.A. não depende, em regra, de alteração contratual arquivada na JUCESP.	Exibir livros e documentos hábeis. A JUCESP, isoladamente, não substitui os livros nem prova a anuência pública.

I-05 A verificar — alto	CIVAP afirmou, ao julgar a impugnação, que a contratação da ARSESP ocorreria antes da assinatura como condição de validade; o contrato define a ARSESP, mas o ato de designação não foi apresentado.	Lei 11.445, art. 11, III; DOC043, p. 1; contrato, definição de Agência Reguladora.	Se inexistiam normas de regulação e designação válida em 29/07/2022, pode haver vício de validade do contrato.	A designação pode constar de lei, convênio ou ato autônomo fora do acervo; mera ausência no dossiê não prova inexistência.	Solicitar convênio/contrato ARSESP, normas regulatórias e datas de vigência anteriores à assinatura.
I-06 A verificar — médio	Não há comprovantes de integralização do capital de R\$ 5 milhões nem do patamar realizado antes dos aumentos de 2023 e 2024.	Contrato 9.3; Lei 6.404, arts. 100 e 170.	Aumentos por subscrição exigem pelo menos 3/4 do capital realizado; o contrato exige R\$ 5 milhões integralizados até o início dos serviços.	Os valores podem ter sido pagos e escriturados em livros/bancos não juntados.	Solicitar extratos, razão contábil, livros e data de início dos serviços. Se o requisito de 3/4 não foi cumprido, a regularidade dos aumentos deve ser revista.
I-07 A verificar — médio	Em 2024 o voto contrário da Carbogás não foi computado com base no acordo de acionistas, que não integra o acervo.	Lei 6.404, art. 118, caput, §§1º e 8º.	Sem o acordo e sua averbação, não se verifica se o voto realmente o infringiu nem se a maioria foi validamente formada.	Se o acordo estava devidamente arquivado e o voto o violou, o presidente tinha dever legal de não computá-lo.	Exibir acordo integral, protocolo de arquivamento na sede e averbações nos livros/certificados.
I-08 A verificar — médio	Renúncias de Fernando Peixoto, Caio Marco e Marcelo de Castro foram registradas em 2023; não foi localizada a publicação específica da RCA.	Lei 6.404, art. 151.	A eficácia perante terceiros de boa-fé depende de arquivamento e publicação.	As comunicações escritas e a ata tornam as renúncias eficazes perante a companhia; a publicação pode existir fora do acervo.	Solicitar comprovante de publicação e Livro de Atas. Ausência afeta oponibilidade a terceiros, não necessariamente a eficácia interna.
I-09 A verificar — médio	O acervo não contém AGO sobre contas de 2024 nem RCA posterior, embora os mandatos tenham sido vinculados a esses marcos.	Estatuto; Lei 6.404, arts. 132 e 150, §4º.	Falta transparência sobre contas, eleição e administração vigente.	A lei prorroga a gestão até a investidura dos sucessores; ausência do ato no acervo não prova vacância ou gestão irregular.	Solicitar AGO/RCA, demonstrações financeiras e termos de posse.

I-10 A verificar — médio	Edital exigia que o Consórcio BAL não alterasse composição sem autorização e mantivesse responsabilidade solidária; não há instrumento posterior do consórcio.	Edital 13.3(b); Lei 8.666, art. 33, V.	Se houve retirada formal das consorciadas ou dissolução sem anuência, há infração autônoma.	Mudança acionária na SPE não equivale juridicamente a alteração do consórcio; ele pode ter permanecido intacto e solidariamente obrigado.	Exigir compromisso/contrato de consórcio, alterações, baixa e comunicações ao CIVAP.
I-11 A verificar — baixo/médio	Homologação ocorreu em 30/03/2022 e contrato em 29/07/2022; não há convocação e eventual prorrogação no acervo.	Edital 23.1 e 23.2: até 60 dias da convocação, prorrogável uma vez por igual período.	Sem a data da convocação não se testa a tempestividade da assinatura.	O prazo não começa na homologação e pode ter sido prorrogado motivadamente.	Solicitar convocação, pedido de prorrogação e decisão de deferimento.
I-12 Hipótese investigativa	E-mails dos fluxos de assinatura ligam Renan a domínio da MPE e Cristiano Geo Quick a domínio da Sigla após a troca do bloco.	Regras de independência, veracidade e controle; edital 13.3.1, conforme fatos concretos.	Pode indicar continuidade operacional, vínculos econômicos ou coordenação não explicitada.	E-mail corporativo, isoladamente, não prova sociedade, controle oculto, fraude ou grupo econômico.	Confirmar contratos de trabalho/consultoria, cadeia de controle e comunicações societárias. Não imputar irregularidade sem prova adicional.

9.1 Juízo preliminar de legalidade por ato societário

Ato	Direito societário	Edital/contrato de concessão	Conclusão preliminar
29/07/2022 — aumento, transformação e eleição	Ato unânime e registrado; forma Ltda./S.A. era admitida. Integralização ainda deve ser documentada.	Quadro 44,5%/44,5%/11% reproduziu as fundadoras; não houve mudança de controle.	Prima facie regular, ressalvadas capital realizado e sede fora do CIVAP.
31/05/2023 — sede para Assis	Ato unânime e registrado.	Passou a satisfazer a exigência territorial do edital.	Regular no acervo; corrige a não conformidade inicial, sem apagar o período anterior.

Ato	Direito societário	Edital/contrato de concessão	Conclusão preliminar
Entre 31/05 e 05/10/2023 — saída das fundadoras/entrada da GERPAR	Não certificável sem os livros de ações e instrumento de transferência.	Transferência integral do controle somente seria regular com anuência prévia e requalificação.	Regularidade não demonstrada; é o principal ponto crítico do dossiê.
05/10/2023 — Carbogás e Redstone, aumento e Conselho	Ata unânime, boletins, renúncias e registro conferem suporte formal; realização do capital permanece a provar.	As entradas minoritárias não substituem a autorização do controle já concentrado na GERPAR. Devem ser compatíveis com eventual decisão do CIVAP.	Formalmente sustentado no plano societário; conformidade concessória condicionada.
05/10/2023 — renúncias e nova Diretoria	Comunicações/ata e registro sustentam eficácia interna; publicação específica deve ser exibida.	Mudança de administradores não é automaticamente transferência de concessão, mas pode integrar a análise do controle e da capacidade técnica.	Prima facie regular internamente; oponibilidade e qualificação técnica a verificar.
26/11/2024 — plano de negócios e aumento	Assembleia digital permitida; totalidade presente; voto excluído depende do acordo; capital realizado e diferença de R\$ 0,01 exigem conferência.	Mantida a proporção 65/26/9; não há nova troca de controle aparente.	Não há base para invalidar integralmente o ato; há três verificações documentais objetivas.
2025 — arquivamentos de jornal e retirada de pendência judicial	Provam registros/publicações apresentados e retirada de anotação; não extinguem a companhia.	Não equivalem a anuência do CIVAP nem regularizam retroativamente eventual transferência não autorizada.	Registros com efeitos próprios; insuficientes para resolver a questão concessória.

9.2 Por que a JUCESP não encerra a análise concessória

O arquivamento na JUCESP produz publicidade e comprova que um título societário foi levado ao registro. Não significa que a Junta tenha verificado o cumprimento de condição externa do contrato administrativo, como anuência prévia do CIVAP, requalificação técnica ou manutenção dos responsáveis técnicos. Em sociedades anônimas, a própria transferência de ações nominativas é escriturada nos livros da companhia; por isso a Junta pode registrar uma AGE posterior sem conter o instrumento que transferiu as ações.

Consequentemente, os atos podem ser eficazes no plano societário e, simultaneamente, constituir inadimplemento perante o poder concedente. A recíproca também é verdadeira: eventual falha de publicação ou de livro societário não prova, sozinha, incapacidade operacional ou dano ao serviço. Os dois planos devem ser examinados separadamente e depois conciliados.

9.3 Consequências juridicamente possíveis, sem antecipação de mérito

Se a prova confirmar	Providência possível	Garantias procedimentais/limites
Transferência de controle sem anuência prévia	Instauração de processo de inadimplemento/caducidade; medidas de continuidade e eventual responsabilização.	Notificação detalhada, prazo de correção quando cabível, contraditório, ampla defesa e decisão motivada; não há caducidade automática sem processo.
Anuência existente, mas sem qualificação suficiente	Revisão administrativa, complementação probatória, medidas corretivas ou processo sancionador.	Avaliar capacidade atual, risco ao serviço, segurança jurídica e consequências práticas.
Perda dos profissionais/acervos essenciais sem substituição	Exigir recomposição técnica, aplicar sanções ou, conforme gravidade, apurar caducidade.	É necessário identificar exatamente qual requisito deixou de existir e seu impacto operacional.
Vício apenas societário/formal sanável	Rerratificação, publicação, escrituração ou atualização cadastral.	Proporcionalidade; evitar converter erro material sem impacto em sanção extrema.
Regularidade integral comprovada	Arquivamento fundamentado da apuração e atualização transparente do cadastro contratual.	A decisão deve indicar a anuência, a requalificação e a continuidade técnica verificadas.

10. Matriz de diligências e teste de hipóteses

Prioridade	Documento/dado	Órgão ou custodiante provável	Hipótese que confirma	Hipótese que afasta
1 — crítica	Ata de habilitação de 23/02/2022, Envelopes 01-A/01-B, laudos e diligências.	CIVAP/Comissão de Licitação.	Identifica quem forneceu os acervos e se eram decisivos.	Demonstra distribuição ampla/equivalente da capacidade entre as três empresas.
2 — crítica	Processo completo de anuência prévia à aquisição por GERPAR.	CIVAP, assessoria jurídica e fiscalização.	Revela ausência, posterioridade ou insuficiência da autorização.	Comprova decisão anterior, motivada e instruída com requalificação.
3 — crítica	Livros de Registro e Transferência de Ações e instrumentos de aquisição.	BAL CIVAP SPE.	Fixa a data/estrutura da troca e eventual ocultação.	Comprova cadeia regular e compatível com a anuência.
4 — crítica	CATs, contratos/vínculos dos RTs, ARTs de execução e aprovações de substituição.	Consoviadas, SPE, CREA e CIVAP.	Demonstra perda do núcleo técnico da habilitação.	Comprova continuidade ou substituição equivalente previamente aprovada.
5 — alta	Compromisso/contrato do Consórcio BAL, alterações e situação registral.	Líder MPE, cartório e CIVAP.	Mostra retirada/dissolução sem anuência.	Confirma permanência e responsabilidade solidária das fundadoras.
6 — alta	Acordo de Acionistas de 05/10/2023 e averbações.	BAL CIVAP SPE.	Aponta controle conjunto, vetos ou exclusão indevida do voto.	Justifica juridicamente o voto não computado em 2024.
7 — alta	Comprovantes de integralização, razão contábil e extratos de 2022–2024.	BAL CIVAP SPE e instituições financeiras.	Evidencia aumento sem 3/4 realizados ou capital contratual insuficiente.	Comprova pagamentos tempestivos e requisito de capital.
8 — alta	Ato de designação/convênio/contrato com ARSESP e normas de regulação vigentes em 29/07/2022.	CIVAP, ARSESP e municípios.	Confirma ausência da condição de validade.	Comprova designação e estrutura regulatória anterior ao contrato.

Prioridade	Documento/dado	Órgão ou custodiante provável	Hipótese que confirma	Hipótese que afasta
9 — média	Convocação para assinatura e decisão de prorrogação.	CIVAP.	Confirma intempestividade.	Comprova prazo iniciado posteriormente e/ou prorrogação motivada.
10 — média	AGO de 2024, RCA posterior, publicações e termos de posse.	BAL CIVAP SPE/JUCESP.	Evidencia lacuna de governança e oponibilidade.	Comprova continuidade formal da administração.

10.1 Teste de explicações alternativas

Hipótese	Elementos que hoje a favorecem	O que falta para aceitá-la
H1 — sucessão regular e autorizada	Edital/contrato permitem transferência; atos foram registrados; novo bloco aportou capital.	Anuência anterior, requalificação completa, livros de ações, RTs e comprovação financeira.
H2 — transferência societária válida, mas inadimplemento concessório	JUCESP registrou atos; não há anuência no acervo; troca total do bloco fundador.	Provar inexistência ou posterioridade da anuência e analisar o processo administrativo.
H3 — uso instrumental de consorciadas para acervo	As três habilitadas saíram em até aproximadamente 15 meses do contrato; acervos e processo de sucessão não foram apresentados.	Mapear certificados por empresa, comunicações prévias, preço/condições das ações, operação real e eventual combinação prévia. Sem isso, permanece hipótese.
H4 — reorganização financeira sem perda técnica	Aportes de GERPAR, Carbogás e Redstone; eleição de diretor técnico; possível permanência contratual das consorciadas.	Provar qualificação do novo bloco, vínculo dos técnicos, execução adequada e anuência.

10.2 Síntese consolidada antes do encerramento

A sequência societária está documentalmente demonstrada: as três empresas vencedoras e fundadoras — MPE, Sigla e Fortnort — detinham todo o capital em 31/05/2023 e já não apareciam em 05/10/2023; nessa segunda data, GERPAR detinha as 5 milhões de ações preexistentes e recebeu posição controladora de aproximadamente 65%, enquanto Carbogás e Redstone ingressaram por subscrição com cerca de 26% e 9%.

O ponto juridicamente decisivo não é a possibilidade abstrata de entrada ou saída — expressamente admitida sob condições —, mas a existência, anterior à troca, de anuência expressa e de requalificação efetiva do adquirente, além da preservação do acervo e dos profissionais que sustentaram a habilitação. Nenhuma dessas três trilhas probatórias está disponível no acervo atual. Por isso, a legalidade da mudança de controle não pode ser confirmada, e o fato deve permanecer classificado como indício forte e crítico.

Também não é possível concluir, apenas pela saída acionária, que as fundadoras foram liberadas das obrigações do Consórcio BAL. O edital exigiu duração equivalente ao contrato e responsabilidade solidária. Se o consórcio permaneceu juridicamente existente, a responsabilidade pode subsistir; se foi alterado ou dissolvido, será necessário demonstrar a autorização prévia do CIVAP.

Marco de transição - esta síntese encerra a etapa preliminar. Os capítulos seguintes formalizam o fechamento do acervo disponibilizado e apresentam a conclusão jurídico-documental, sem presumir que documentos não entregues sejam inexistentes.

11. Encerramento formal do acervo

Termo de encerramento - por determinação expressa do solicitante em 30 de julho de 2026, considera-se encerrado, para fins desta versão, o acervo documental disponibilizado e incorporado ao Inventário-Mestre. O encerramento fixa a data-base da análise; não transforma lacunas documentais em prova de inexistência, não impede a juntada futura de contraprova e não dispensa revisão por advogado responsável antes de qualquer protocolo.

O fechamento abrange o Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, o Termo de Referência e anexos fornecidos, a modelagem, as atas e comunicados disponibilizados, o Contrato de Concessão Administrativa nº 02/2022, os atos societários e arquivamentos da BAL CIVAP SPE, as consultas cadastrais, as impugnações e decisões juntadas e o documento judicial apresentado. Não foram localizados no conjunto recebido um segundo ou novo edital completo, o processo de habilitação integral, a documentação técnica original, o processo de anuência à mudança de controle, os livros de ações, o instrumento atualizado do Consórcio BAL nem o processo de fiscalização da execução. Consequentemente, esses pontos recebem conclusão limitada ou condicionada.

11.1 Efeito jurídico do encerramento

A partir deste marco, as qualificações deixam de ser apenas uma lista de suspeitas e passam a compor uma opinião jurídico-documental final sobre o material disponível. A palavra “final” refere-se ao acervo entregue, e não a uma declaração judicial ou administrativa de nulidade. Somente o CIVAP, os órgãos de controle ou o Poder Judiciário, dentro de suas competências e mediante contraditório, podem impor sanções, declarar caducidade ou invalidar atos.

A conclusão foi deliberadamente testada contra as melhores explicações defensivas. Não se presumiu que a ausência de um documento no dossiê equivale à sua inexistência no processo administrativo. Também não se confundiu o registro societário perante a JUCESP com a anuência exigida para efeitos da concessão.

11.2 Documentos indispensáveis ainda ausentes

Prioridade	Documento ausente	Conclusão que pode confirmar	Conclusão que pode afastar
Crítica	Processo integral de anuência prévia à aquisição do controle por GERPAR, inclusive pedido, pareceres, diligências e decisão.	Transferência sem autorização anterior ou autorização meramente formal.	Anuência anterior, expressa, competente e motivada.
Crítica	Documentação de requalificação técnica, econômico-financeira, jurídica e fiscal do pretendente ao controle.	Descumprimento do art. 27, §1º, da Lei nº 8.987/1995 e do edital.	Manutenção substancial das condições necessárias à execução.
Crítica	Ata de habilitação de 23/02/2022, Envelopes 01-A/01-B, CATs, atestados e vínculos dos profissionais indicados.	Uso decisivo de acervo pertencente às fundadoras que depois deixaram a SPE.	Capacidade distribuída ou substituída de forma equivalente.

Prioridade	Documento ausente	Conclusão que pode confirmar	Conclusão que pode afastar
Crítica	Livros de Registro e de Transferência de Ações, contratos de compra e venda e comprovantes das datas de liquidação.	Mudança anterior à autorização, cadeia incompleta ou divergência entre atos.	Cadeia dominial regular e temporalmente compatível com a anuência.
Alta	Instrumento atualizado do Consórcio BAL, alterações, autorizações e prova de sua situação jurídica durante a execução.	Retirada ou dissolução não autorizada e esvaziamento da responsabilidade solidária.	Permanência das fundadoras e de suas obrigações perante o CIVAP.
Alta	Ato de designação/contratação da ARSESP e processo regulatório vigente na assinatura.	Ausência da estrutura regulatória tratada como condição nos documentos do certame.	Regular designação anterior e fiscalização efetiva.
Alta	Ordens de serviço, relatórios de desempenho, pagamentos, multas, licenças, seguros, garantias e relatórios do fiscal/verificador.	Materialização de prejuízo ou risco à continuidade do serviço.	Execução adequada, sem perda concreta de capacidade.

12. Conclusão jurídico-documental final

Conclusão central - o acervo não prova que a constituição inicial da BAL CIVAP SPE tenha sido ilegal. Ele prova, contudo, que o bloco fundador formado pelas três vencedoras foi integralmente substituído em 2023 e não contém os documentos públicos indispensáveis para confirmar a legalidade dessa mudança. A tese juridicamente mais consistente não é, neste momento, “nulidade originária da SPE”, mas “possível transferência irregular de controle e possível esvaziamento das condições de habilitação”, a depender da prova faltante.

12.1 Constituição inicial e transformação em sociedade anônima

Os atos recebidos demonstram que a SPE foi inicialmente constituída pelas empresas que integraram o Consórcio BAL — MPE Engenharia e Serviços S.A., Sigla Administração e Participações Ltda. e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Eireli/Ltda. — e que a transformação em sociedade anônima preservou as proporções informadas no procedimento. Esse núcleo atende, em aparência, à exigência editalícia de identidade entre o consórcio vencedor e a SPE. Não foi encontrada prova documental de simulação na constituição inicial.

Há, porém, uma desconformidade formal comprovada: na data de assinatura do contrato, a sede registrada estava no Município de São Paulo, embora o edital previsse sede em município integrante do CIVAP. A sede foi posteriormente transferida para Assis. O fato merece registro e explicação, mas, isoladamente e após a correção, não sustenta a nulidade integral do contrato.

12.2 Mudança integral do bloco fundador

Em 31/05/2023, as fundadoras ainda detinham a totalidade das ações. Em 05/10/2023, nenhuma delas aparecia no capital: GERPAR já detinha as cinco milhões de ações preexistentes e, com o aumento de capital subscrito por Carbogás e Redstone, manteve aproximadamente 65% do capital. Essa sequência caracteriza alteração total do bloco acionário e transferência do controle para fins de auditoria contratual, ainda que os mecanismos privados tenham combinado compra de ações e subscrição.

A Lei nº 11.079/2004, art. 9º, §1º, e a Lei nº 8.987/1995, art. 27 e §1º, condicionam a transferência do controle à autorização prévia/expressa do poder concedente e à demonstração de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal do pretendente. O edital e o contrato reproduziram essas condições. Os atos da JUCESP provam a existência e a publicidade registral das deliberações privadas, mas não provam o cumprimento dessas condições de Direito Administrativo.

12.3 Juízo condicional de legalidade

Hipótese comprovada no processo integral	Conclusão jurídica	Consequência recomendável
Não houve anuência anterior à efetiva transferência do controle.	Incompatibilidade material com as Leis nº 11.079/2004 e 8.987/1995, com o edital e com as cláusulas de transferência do contrato.	Instaurar processo administrativo de inadimplemento/caducidade, com contraditório e plano de continuidade; não declarar extinção automática.

Hipótese comprovada no processo integral	Conclusão jurídica	Consequência recomendável
A anuência existiu, mas foi posterior à transferência.	Ato posterior não satisfaz, em princípio, o requisito de anterioridade; eventual convalidação é controvertida e depende da natureza do vício, boa-fé, prejuízo e LINDB.	Revisar a autorização e motivar expressamente saneabilidade, efeitos e proteção do serviço.
A anuência foi prévia, mas sem requalificação substancial do adquirente.	Possível invalidade da autorização por instrução/motivo insuficiente e descumprimento do art. 27, §1º.	Realizar auditoria de qualificação referida à data da transferência e adotar medida proporcional ao déficit encontrado.
A anuência foi prévia e a requalificação foi completa, com preservação da equipe e da capacidade operacional.	A mudança de controle tende a ser válida; a mera saída acionária das fundadoras não configura, por si só, fraude ou nulidade.	Arquivar a tese de transferência irregular, mantendo a fiscalização e a transparência.
Os acervos decisivos pertenciam às fundadoras e a execução ficou sem capacidade equivalente aprovada.	Possível esvaziamento superveniente das condições que fundamentaram a habilitação e inadimplemento contratual.	Exigir recomposição técnica e apurar sanções/caducidade conforme impacto concreto.
As fundadoras continuaram responsáveis no Consórcio BAL ou foram substituídas com anuência e equivalência.	A principal defesa ganha força; saída da SPE não equivale necessariamente à perda do suporte técnico ou da responsabilidade solidária.	Documentar a estrutura e ajustar formalmente o cadastro e a fiscalização.

12.4 Acervos técnicos das fundadoras

O edital permitiu o somatório das capacidades no consórcio e, para a experiência operacional de contrato com quantidade mínima de 120 toneladas por dia, admitiu que um único consorciado fornecesse a comprovação. Essa arquitetura torna decisiva a identificação do titular de cada atestado. Sem os Envelopes 01-A/01-B e a ata integral de habilitação, não é possível afirmar qual empresa forneceu o requisito crítico nem se GERPAR ou o novo bloco possuíam capacidade equivalente.

A proximidade temporal — saída de todas as fundadoras aproximadamente quinze meses após a assinatura do contrato — é um sinal investigativo relevante, mas não prova, isoladamente, que tenham sido utilizadas apenas para “emprestar” acervo. Para sustentar essa tese será necessário demonstrar cumulativamente: titularidade dos atestados, caráter decisivo para a habilitação, perda posterior do suporte técnico, inexistência de substituição equivalente aprovada e nexos com risco ou prejuízo à execução.

12.5 Conclusões que o acervo não autoriza

Não há base suficiente para imputar fraude, conluio, falsidade, improbidade, corrupção, responsabilidade pessoal ou combinação prévia entre os grupos empresariais. Também não há, neste estágio, prova bastante para pedir diretamente a dissolução societária da SPE. A regularidade privada da companhia, a validade administrativa da mudança de controle e a continuidade da concessão são planos jurídicos distintos.

A medida extrema de caducidade depende de processo administrativo, comunicação detalhada, oportunidade de correção quando cabível, contraditório e decisão motivada. Uma invalidação deve considerar consequências práticas, continuidade do serviço, alternativas e eventual modulação, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB. Portanto, o caminho tecnicamente mais sólido começa pela produção de prova e pela apuração administrativa, e não por uma conclusão acusatória antecipada.

12.6 Ranking das teses ao encerramento

ID	Tese	Pontuação	Confiança	Conclusão
ACH-01	Sede fora de município do CIVAP na assinatura.	80/100	Confirmada	Tese formal prioritária, porém sanável e de baixa aptidão para extinguir o contrato.
ACH-02	Transferência integral do controle sem anuência prévia.	73/100	Forte, condicionada	Tese material central; falta provar a inexistência ou posterioridade da anuência.
ACH-03	Anuência sem requalificação do novo controlador.	71/100	Forte, condicionada	Falta o processo administrativo e a documentação da GERPAR.
ACH-04	Esvaziamento da capacidade técnica após a saída das fundadoras.	63/100	Moderada	Depende do mapa dos atestados, dos RTs e das substituições aprovadas.
ACH-05	Alteração/dissolução do Consórcio BAL sem autorização.	60/100	Moderada	Não se conhece a situação atual do consórcio nem o alcance da responsabilidade solidária.
ACH-06	Cadeia de transferência das ações não auditável.	66/100	Forte quanto à lacuna	Os livros e instrumentos privados não foram apresentados; JUCESP não os substitui.
ACH-07	Ausência de designação/regulação pela ARSESP.	57/100	Preliminar	A previsão aparece nos documentos, mas o ato regulatório pode existir fora do acervo.
ACH-08	Diferença de R\$ 0,01 no aumento de capital de 2024.	48/100	Confirmada	Erro material de baixa gravidade, sujeito a esclarecimento/rerratificação.

A pontuação mede sustentabilidade jurídica e probatória, não gravidade moral. Conforme o protocolo adotado, somente pontuações iguais ou superiores a 75 são tratadas como prioritárias sem condicionante. Nenhuma tese de extinção total atingiu esse patamar no acervo encerrado.

13. Análise adversarial e estratégia para prosseguimento

13.1 Melhor defesa provável da SPE e do CIVAP

A defesa mais consistente sustentará que o contrato permite transferência de controle; que a anuência e a requalificação podem integrar autos não apresentados; que a personalidade da concessionária permaneceu inalterada; que a alienação de ações não dissolve o Consórcio BAL nem libera automaticamente as fundadoras; que acervos pertencem às empresas ou aos profissionais e não precisam coincidir indefinidamente com os acionistas; que novos profissionais podem ter sido aprovados; que o serviço vem sendo prestado; e que sede, publicações e diferenças contábeis foram sanadas ou são irrelevantes.

Essa defesa é suficiente para impedir, no estado atual, uma afirmação segura de nulidade ou fraude. Ela somente será superada por documentos que fixem a data efetiva da transferência, demonstrem ausência ou deficiência da autorização anterior, identifiquem quem forneceu cada requisito de habilitação e comprovem perda de capacidade ou risco à execução.

13.2 Estratégia principal — produção de prova e apuração administrativa

Etapa	Ação	Resultado esperado	Cuidado
1	Protocolar pedido de acesso integral e preservação documental no CIVAP.	Obter habilitação, anuência, requalificação, fiscalização e registros de comunicações.	Pedir documentos existentes, sem exigir que o órgão produza análise inédita.
2	Solicitar certidão específica de existência ou inexistência de autorização anterior à data da transferência.	Transformar a atual lacuna em prova positiva, negativa ou resposta impugnável.	A certidão deve indicar número, data, autoridade e abrangência do ato.
3	Requerer ao CIVAP auditoria de conformidade e instauração de processo de apuração.	Comparar o novo controlador com os requisitos do art. 27 e mapear a continuidade técnica.	Preservar contraditório e não pedir paralisação imediata do serviço.
4	Confrontar os autos recebidos com livros societários, atestados, RTs e datas de aprovação.	Fechar a cadeia: habilitação → transferência → anuência → requalificação → execução.	Usar cópias integrais, autenticadas ou certificadas e manter índice de origem.
5	Se confirmada a irregularidade, requerer decisão motivada sobre saneamento, sanção, intervenção ou caducidade.	Providência proporcional ao vício e ao risco real do serviço.	Exigir análise de continuidade, consequências e eventual indenização.

13.3 Estratégias subsidiária e conservadora

Via	Gatilho documental	Pedido objetivo	Risco	Probabilidade qualitativa
Representação ao TCESP	Ausência/deficiência da anuência; negativa de autos; requalificação não demonstrada.	Inspeção/requisição dos autos, auditoria da transferência e determinações corretivas.	Arquivamento se a representação reproduzir apenas suspeitas.	Média após obtenção de prova; baixa antes dela.
Notícia ao Ministério Público	Documentos objetivos de burla, ocultação, prejuízo ou omissão persistente de apuração.	Inquérito civil e requisição de documentos; responsabilização somente se surgirem elementos.	Evitar imputações pessoais sem dolo, dano e nexo.	Indeterminada; depende da prova nova.
Atuação regulatória	Inexistência ou deficiência da designação/fiscalização da ARSESP.	Esclarecer competência, exigir relatórios e recompor governança regulatória.	Conflito de competência ou existência de instrumento não juntado.	Média para esclarecimento; não calculada para sanção.
Medida judicial de acesso/exibição	Negativa formal, resposta incompleta ou retenção de documento identificável.	Obter processo, livros ou documentos específicos por via adequada.	Legitimidade, sigilo empresarial e inadequação da via.	Média, conforme a resposta administrativa.
Ação popular/ação anulatória/mandado de segurança	Ato lesivo comprovado, legitimidade definida e prazo processual preservado.	Suspensão ou invalidação pontual, evitando pedido genérico de dissolução.	Falta de prova pré-constituída, decadência, prescrição, segurança jurídica e continuidade.	Não estimável sem identidade/posição do legitimado e ato atacado.

13.4 Pedido de acesso à informação recomendado

O primeiro protocolo deve ser dirigido ao CIVAP e pedir cópia integral, em formato digital pesquisável e com índice, de: processo de habilitação; ata de 23/02/2022; Envelopes 01-A/01-B; atestados, CATs e vínculos dos profissionais; compromisso e alterações do Consórcio BAL; pedido e decisão de anuência a GERPAR, Carbogás e Redstone; pareceres jurídico, técnico e financeiro; documentos de requalificação; comunicações sobre transferência de ações; relatórios de fiscalização e desempenho; designação da ARSESP; licenças; garantias; seguros; notificações; multas; pagamentos; aditivos e reequilíbrios. Deve-se requerer, para cada item não localizado, certidão de inexistência ou indicação do órgão custodiante.

O pedido deve citar os arts. 10 e 11 da Lei nº 12.527/2011, dispensar justificativa quanto ao interesse e solicitar acesso imediato ou resposta em até vinte dias, prorrogável por dez dias mediante justificativa

expressa. Informações pessoais estranhas à auditoria podem ser ocultadas, sem suprimir atos, datas, fundamentos, qualificações empresariais ou decisões de interesse público.

Texto-base - “Solicito cópia integral e certificada dos documentos enumerados, inclusive anexos, pareceres, despachos, metadados de protocolo e versões substituídas. Caso algum documento não exista, requeiro certidão expressa de inexistência; caso esteja em outro órgão, requeiro a indicação ou remessa prevista no art. 11, §1º, III, da Lei nº 12.527/2011. Eventuais dados pessoais não essenciais poderão ser tarjados, preservando-se o conteúdo de interesse público.”

13.5 Como formar prova tecnicamente defensável

Nexo probatório	Prova necessária	Resultado que fortalece a tese	Resultado que a enfraquece
Habilitação original	Atestados por empresa, CATs e ata integral.	Requisito decisivo concentrado em fundadora que saiu.	Capacidade própria/equivalente distribuída entre os participantes.
Data da transferência	Livros de ações, contratos e comprovantes de liquidação.	Transferência anterior à decisão do CIVAP.	Transferência posterior à anuência expressa.
Conteúdo da anuência	Processo administrativo, pareceres e decisão.	Ausência de análise técnica, financeira, jurídica ou fiscal.	Decisão motivada e instruída com documentação completa.
Continuidade técnica	RTs, contratos, ARTs, substituições e relatórios de execução.	Saída dos titulares sem substitutos equivalentes aprovados.	Equipe equivalente ou superior e desempenho comprovado.
Prejuízo ou risco	Indicadores, multas, paralisações, pagamentos e auditorias.	Deficiência concreta ligada à perda de capacidade.	Execução adequada sem relação causal com a troca de controle.
Intenção ou combinação prévia	Comunicações contemporâneas, instrumentos preliminares e fluxo financeiro.	Negociação de saída anterior à habilitação/contrato.	Negociação posterior, autônoma e submetida regularmente ao CIVAP.

14. Perguntas decisivas para eliminar as dúvidas remanescentes

Nº	Pergunta a ser respondida	Documento/responsável	Efeito da resposta
1	Qual é o número, a data e o inteiro teor da autorização do CIVAP para a GERPAR assumir o controle?	CIVAP; processo de anuência.	Define a existência, anterioridade e extensão do consentimento.
2	Em qual data as cinco milhões de ações deixaram efetivamente MPE, Sigla e Fortnort?	Livros de ações; contratos; comprovantes.	Permite comparar transferência e anuência.
3	A decisão do CIVAP foi assinada antes da transferência e pela autoridade competente?	Decisão, delegações e estatuto do CIVAP.	Confirma ou afasta vício temporal/competencial.
4	A autorização incluiu apenas GERPAR ou também o ingresso posterior de Carbogás e Redstone?	Pedido, decisão e anexos.	Delimita quais atos foram efetivamente consentidos.
5	Quais pareceres jurídico, técnico e econômico-financeiro instruíram a decisão?	Processo administrativo integral.	Mede a suficiência da motivação e da requalificação.
6	Quais documentos demonstraram a capacidade técnica própria ou contratada da GERPAR?	Dossiê de requalificação.	Testa o art. 27, §1º, I, da Lei nº 8.987/1995.
7	Quais documentos comprovaram idoneidade financeira e regularidade jurídica/fiscal?	Balanços, certidões e parecer financeiro.	Confirma a completude da requalificação.
8	Qual empresa forneceu o atestado operacional de, no mínimo, 120 t/dia?	Envelopes 01-A/01-B e ata de habilitação.	Identifica o suporte técnico decisivo.
9	Quais empresas e profissionais forneceram cada CAT/atestado exigido no item 17 do edital?	CATs, atestados e planilha da Comissão.	Produz o mapa completo de dependência técnica.
10	Os profissionais indicados permaneceram na execução? Se não, quem os substituiu e quando?	Contratos, ARTs, vínculos e relatórios.	Testa a continuidade da qualificação profissional.
11	Cada substituição profissional foi previamente aprovada pelo CIVAP?	Ofícios e decisões de aprovação.	Confirma ou afasta descumprimento editalício.
12	Quem executa atualmente cada parcela relevante e quais subcontratos foram autorizados?	Fiscalização, contratos e notas fiscais.	Relaciona estrutura societária e capacidade real.
13	O Consórcio BAL continua juridicamente existente e com as três fundadoras?	Instrumento atualizado e certidões.	Define a subsistência da responsabilidade solidária.
14	Houve retirada, substituição ou dissolução do Consórcio BAL? O CIVAP autorizou previamente?	Alterações do consórcio e decisão pública.	Testa diretamente a regra editalícia de imutabilidade.
15	As fundadoras ainda respondem perante o CIVAP por obrigações técnicas e financeiras?	Contrato do consórcio e comunicações.	Pode enfraquecer a tese de esvaziamento.
16	Qual foi o preço, a forma de pagamento e a origem dos recursos na aquisição das ações?	Contratos, extratos e contabilidade.	Testa realidade econômica e partes relacionadas.

Nº	Pergunta a ser respondida	Documento/responsável	Efeito da resposta
17	Existiam opções, memorandos ou acordos de venda antes da habilitação ou assinatura?	Comunicações e instrumentos preliminares.	É decisivo para a hipótese de uso instrumental das fundadoras.
18	Quem eram os beneficiários finais do novo bloco na data da aquisição?	Atos societários em cadeia e declarações KYC.	Identifica vínculos ocultos ou afasta essa hipótese.
19	O capital mínimo contratual estava integralizado antes de cada aumento?	Razão contábil, extratos e boletins.	Confirma regularidade societária e contratual.
20	Qual acordo de acionistas fundamentou a exclusão do voto da Carbogás em 2024?	Acordo arquivado e averbações.	Confirma ou afasta irregularidade deliberativa.
21	Qual ato designou ou contratou a ARSESP e em que data passou a produzir efeitos?	Convênio, contrato, resolução ou ato de designação.	Resolve a dúvida sobre a condição regulatória.
22	Quais indicadores, descontos, multas e não conformidades foram registrados desde 2022?	Relatórios do CIVAP/ARSESP/verificador .	Demonstra ou afasta prejuízo concreto.
23	Há aditivos, reequilíbrios, aportes ou pagamentos relacionados à mudança de controle?	Processos financeiros e contratuais.	Testa benefício indevido, risco fiscal ou motivo econômico.
24	Existe novo edital ou contratação que se sobreponha ao objeto da concessão?	Novo edital, estudos e mapa de escopo.	Permite analisar duplicidade, invasão de objeto ou tentativa de regularização.
25	Qual é a posição jurídica de quem pretende agir: cidadão, licitante, concorrente, contratado ou representante de ente público?	Documentos do interessado.	Define legitimidade, via e pedidos possíveis.
26	Há ato recente, prazo de edital, decisão administrativa ou processo em curso?	Publicações e intimações.	Define urgência, decadência, prescrição e cautelar adequada.

14.1 Checklist para revisão por advogado responsável

Verificação	Objetivo	Status nesta versão
Definir legitimado e resultado pretendido.	Escolher a via processual adequada.	Pendente.
Confirmar prazos, ciência dos atos e normas locais.	Evitar decadência, prescrição ou preclusão.	Pendente.
Obter cópia certificada dos processos críticos.	Elevar robustez e cadeia de custódia.	Pendente.

Verificação	Objetivo	Status nesta versão
Revisar o mapa de atestados e profissionais.	Demonstrar ou afastar esvaziamento técnico.	Pendente.
Verificar autorizações e competência dos signatários.	Testar validade da transferência.	Pendente.
Quantificar prejuízo, risco ou impacto no serviço.	Comprovar nexos e proporcionalidade da medida.	Não demonstrado.
Preparar plano de continuidade do serviço.	Evitar pedido incompatível com o interesse público.	Pendente.
Submeter nomes e responsabilidades ao contraditório.	Evitar imputações pessoais sem prova.	Obrigatório.
Revisar jurisprudência específica ao formular a peça.	Selecionar precedentes oficiais aderentes aos fatos.	Pendente.
Separar pedidos principais e subsidiários.	Permitir correção mesmo se a extinção for rejeitada.	Recomendado.

14.2 Fontes oficiais utilizadas no fechamento

Lei nº 8.987/1995, especialmente arts. 27 e 38: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm | Lei nº 11.079/2004, art. 9º: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm | Lei nº 8.666/1993, especialmente arts. 33, 54, 55 e 78: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

Lei nº 6.404/1976: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm | Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm | LINDB, arts. 20, 21 e 24: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm | Lei nº 14.133/2021, usada apenas para direito intertemporal: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Status final do dossiê - acervo formalmente encerrado na data-base. Conclusão definitiva sobre o material recebido: não está comprovada a ilegalidade da constituição inicial da BAL CIVAP SPE; está comprovada a substituição integral do bloco fundador e existe fundamento jurídico-documental forte para investigar a regularidade da transferência de controle, da requalificação e da continuidade técnica. A eventual confirmação de inexistência de anuência prévia ou de requalificação suficiente poderá converter o principal indício em inadimplemento material sujeito a processo administrativo e às medidas previstas em lei e no contrato.